PROSPECT DE OFERTĂ DE PRELUARE BENEVOLĂ A VALORILOR MOBILIARE

Emitent: **NUFĂRUL S.A.**

Preţul plătit per acţiune: **10,75 lei**

Perioada Ofertei: 06/02/2019 - 20/02/2019

COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE ÎNREGISTRAT

Ofertant: **Negru Ion.**

Itermediar: **S.C. BROKER M-D S.A.**

Prezenta ofertă este adresată numai acţionarilor NUFĂRULS.A. în conformitate cu reglementările în vigoare

Aprobat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare („CNPF") prin Hotărârea

Nr. 5/4 din data de 04/02/2019

Viza de aprobare aplicată pe prospectul de ofertă nu are valoare de garanţie şi nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a CNPF, cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul sau riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacţiile de încheiat prin acceptarea ofertei obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului de ofertă în privinţa exigenţelor legii şi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE Nr. 209/6.02.19

Notă

Acesta este un document important şi necesită atenţie imediată. Dacă aveţi orice dubii legate de conţinutul acestui document sau în legătură cu felul în care să acţionaţi, trebuie să contactaţi o persoană autorizată de către CNPF în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, care este specializată în efectuarea tranzacţiilor cu acţiuni şi alte valori mobiliare înainte de a acţiona. ***Întregul text al acestui document trebuie citit cu atenţie.***

Principalul scop al acestui document este să furnizeze informaţii generale acţionarilor despre Emitent şi Ofertant pentru a-i sprijini pe aceştia în a-şi forma o opinie asupra situaţiei Emitentului.

Acet Prospect de Ofertă nu a fost întocmit cu intenţia de a constitui singura bază de evaluare a Emitentului şi de luare a deciziei de a vinde. De asemenea, Acest Prospect de Oferă nu trebuie interpretat ca o recomandare de a vinde din partea Intermediarului sau a Ofertantului. Fiecare acţionar este sfătuit să se consulte cu propriii consultanţi juridici, financiari sau fiscali, cu contabilii săi sau cu alţi consultanţi, cu privire la aspectele financiare, juridice, fiscale, comerciale sau orice problemă legată de decizia de vânzare a acţiunilor sale, Ofertantul, Emitentul şi Intermediarul neasumându-şi vreo răspundere cu privire la astfel de probleme.

Acest Prospect de Ofertă a fost întocmit în limba română, traducerea în altă limbă nu este impusă de nicio lege sau regulament şi de aceea nu a fost revizuită sau aprobată de CNPF.

Publicarea

După aprobarea de către CNPF a Prospectului de Ofertă, acesta va fi făcut public de către Ofertant după cum urmează:

1. Un aviz care va conţine principalii termeni ai Ofertei este publicat în ziarul Capital Market, în care totodată se va indica locul aflării versiunii integrale a Prospectului de Ofertă;

2. O copie în formă imprimată a Prospectului de Ofertă este şi va fi disponibilă fără plată la sediul S.C. BROKER M-D S.A., respectiv la adresa str. Vasile Alecsandri, nr. 143, mun. Chişinău, cod poştal MD2012, număr de telefon/fax 022 81 51 80 şi la sediul Emitentului, respectiv la adresa str. Maria Drăgan, nr. 28/3, mun. Chişinău, cod poştal MD2044, număr de telefon 0 22 21 38 75;

Oferta de preluare benevolă (denumită în continuare „Oferta") este iniţiată de către Negru Ion (denumit în continuare "Ofertant") prin intermediul Societăţii Comerciale BROKER M-D S.A. cu sediul str. Vasile Alecsandri, nr. 143, mun. Chişinău, cod poştal MD2012, telefon/fax 022 81 51 80, adresa email: broker.md.sa@gmail.com, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice cu numărul 1008600020564 în data de 08.04.2008, titulară a licenţei seria CNPF nr. 000815 eliberată în data de 15.03.2015, administrator Bacaliuc Ghenadie (denumită în continuare „Intermediar") şi vizează achiziţionarea unui număr de 40018 de acţiuni NUFĂRULS.A. (denumită în continuare „Emitent") plătite integral şi care nu sunt deţinute de Ofertant sau de către persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat, conform prevederilor de mai jos.

1. **Identificarea Emitentului.**

Societatea vizată în cadrul Ofertei este NUFĂRUL S.A. identificată prin următoarele date:

Forma juridică:	Societate pe acţiuni, înregsitrată şi funcţionând conform legilor Republicii Moldova
Sediul:	str. Maria Drăgan, nr. 28/3, mun. Chişinău, cod poştal MD 2044, Republica Moldova
Numărul de identificare de stat şi codul fiscal:	1002600019210
Numele, prenumele administartorului:	Negru Ion
Obiect principal de activitate:	Spălarea şi curăţarea articolelor textile şi a produselor din blană.
Capitalul social:	3095360 lei subscris şi vărsat în întregime, divizat într-un număr de 309536 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cod ISIN MD14NUNU1005, emise în formă nematerializată, fiecare acţiune având valoarea nominală de 10 lei şi conferind drepturi egale, respectiv dreptul la vot, dreptul de a primi dividende şi o parte din bunurile Emitentului în cazul lichidării acestuia.

Structura sintetică a acţionarilor Emitentului la data 09.01.2019:

Deţinători de acţiuni	Nr. de acţiuni deţinute	Participaţie (%)
Ofertantul şi persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat	269518	87,07
persoane fizice	40018	12,93
persoane juridice	0	0,00
Total acţiuni emise	309536	100.00

Valorile mobiliare emise de Emitent, cod ISIN MD14NUNU1005, sunt înregistrate şi tranzacţionate prin sistemul pieţei reglementate administrat de Bursa de Valori a Moldovei S.A.

Preţul de închidere al unei acţiuni a Emitentului în data de 27.12.2018 a fost de 10,75 lei per acţiune.

2. Identificarea Ofertantului.

Ofertant este Negru Ion.

3. Identitatea persoanelor cu care Ofertantul acţionează în mod concertat.

Negru Alexandru şi Negru Eugeniu sunt rude cu Ofertantul şi sunt persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat în ceea ce priveşte Oferta. Negru Alexandru şi Negru Eugeniu sunt membri ai Consiliului NUFĂRULS.A.

4. **Numărul de acţiuni emise de Emitent care sunt deţinute de Ofertant şi persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat.**

Ofertantul împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat deţin 269518 de acţiuni ale Emitentului ceea ce constituie 87,07 % din totalul acţiunilor cu drept de vot. Ofertantul deţine 242457 de acţiuni, ceea ce reprezintă o participaţie de 78,33 %. Persoanele cu care Ofertantul acţionează în mod concertat deţin acţiuni ale Emitentului după cum urmează: Negru Alexandru deţine 12953 de acţiuni, ceea ce reprezintă o participaţie de 4,18% şi Negru Eugeniu deţine 14108 de acţiuni, ceea ce reprezintă o participaţie de 4,56% din totalul acţiunilor cu drept de vot emise de Emitent.

5. **Numărul şi clasa valorilor mobiliare ce fac obiect al Ofertei.**

Ofertantul intenţionează să achiziţioneze prin această Ofertă 40018 de acţiuni ordinare nominative de clasa I emise de Emitent, cod ISIN MD14NUNU1005, plătite integral şi care nu se află în proprietatea Ofertantului sau a persoanelor cu care Ofertantul acţionează în mod concertat, reprezentând 12,93% din totalul acţiunilor de clasa respectivă (denumite în continuare „Acţiunile Ofertei"). Drept urmare, Oferta se adresează tuturor persoanelor care deţin pe perioada Ofertei acţiuni emise de Emitent („Acţionarii").

Ofertantul va achiziţiona toate acţiunile de la Acţionarii care au acceptat Oferta.

6. **Preţul oferit şi modalitatea de determinare a acestuia.**

Preţul pe acţiune oferit de către Ofertant în cadrul Ofertei este de 10,75 lei (denumit în continuare „Preţul Ofertei").

Acţionarii care vor accepta Oferta în mod valabil, în conformitate cu termenii din acest Prospect de Ofertă, vor primi preţul Ofertei pentru o acţiune, cu reţinerea comisioanelor şi taxelor de tranzacţionare şi de plată după caz. Veniturile de la vânzarea acţiunilor obţinute de către persoanele care au acceptat Oferta vor fi supuse impozitării în conformitate cu prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova. Anumite costuri vor fi prevăzute în ordinele de înstrăinare a Acţiunilor, care vor fi înaintate Intermediarului. Acţionarii trebuie să verifice valoarea totală a costurilor cu Intermediarul.

Modalitatea de determinare a Preţului de Ofertă.

Preţul de Ofertă a fost stabilit de către Ofertant cu respectarea Legii 171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital. Conform prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea 171, preţul în cadrul unei oferte de preluare este preţul egal cel puţin cu: a) „preţul cel mai mare plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat în decurs de 12 luni anterioare ofertei, sau b) preţul mediu ponderat de tranzacţionare pe piaţa reglementată aferent ultimelor 6 luni anterioare ofertei, în cazul în care prevederile lit. a) nu pot fi aplicate.

Ofertantul şi persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat nu au procurat acţiuni ale Emitentului în perioada de 12 luni anterioare Ofertei. În aceste circumstanţe aplicabilă pentru determinarea preţului Ofertei este norma de la art. 23, alin. (1), lit. b) din Legea 171, care prevede că preţul Ofertei trebuie să fie egal cel puţin cu preţul mediu ponderat de tranzacţionare pe piaţa reglementată aferent ultimelor 6 luni anterioare ofertei.

Conform informaţiei primite de la Bursa de Valori a Moldovei S.A. preţul mediu ponderat de tranzacţionare a acţiunilor Emitentului aferent ultimelor 6 luni anterioare Ofertei este de 10,75 lei per acţiune.

Ofertantul a determinat Preţul Ofertei ca fiind preţul de 10,75 lei per acţiune.

Valoarea Ofertei.

Valoarea totală a Ofertei (denumită în continuare „Valoarea Ofertei") va fi egală cu numărul de acţiuni achiziţionate de Ofertant înmulţit cu Preţul de Ofertă. Valoarea maximă a Ofertei se ridică la 430193,50 lei.

7. Durata Ofertei: data iniţierii, respectiv a expirării Ofertei.

Prezenta Ofertă este valabilă pentru o perioadă de 15 (cincisprezece) zile calendaristice şi va fi iniţiată din data la care anunţul de ofertă a fost publicat în ziarul Capital Market. Perioada Ofertei este cuprinsă între 06/02/2019 şi 20/02/2019 (denumită în continuare „Perioada Ofertei"). Perioada de valabilitate a Ofertei poate fi extinsă de către Ofertant, cu respectarea procedurii descrise în secţiunea Modificarea Ofertei din prezentul Prospect de Ofertă. Pe întreaga ei durată, Oferta este irevocabilă.

8. Modificarea Ofertei.

În conformitate cu prevederile Legii 171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital, apariţia pe parcursul Perioadei Ofertei a oricărui nou eveniment sau modificarea informaţiilor iniţiale prezentate în cadrul Prospectului de Ofertă, de natura a afecta decizia investiţională, determină modificarea ofertei.

Ofertantul poate modifica termenii şi condiţiile Ofertei aplicând în acest sens un supliment la Prospectul de Ofertă cu respectarea următoarelor condiţii:

a) Obţinerea aprobării CNPF de modificare a Prospectului de Ofertă;

b) Modificarea termenilor Ofertei nu va conduce la condiţii mai puţin avantajoase pentru cei cărora le este adresată;

c) Modificarea să facă obiectul unui anunţ care să fie adus la cunoştinţă investitorilor în aceleaşi condiţii ca şi Prospectul de Ofertă.

Modificarea adusă Ofertei este valabilă numai dacă este aprobată de CNPF. Modificarea va fi făcută cunoscută investitorilor şi este valabilă începând cu data publicării sale în conformitate cu art. 25 şi 26 din Legea nr. 171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital.

9. Condiţiile pe care le vor întruni contraofertele deţinătorilor de acţiuni, locurile de subscriere şi programul de lucru cu publicul.

Oferta se va desfăşura cu folosirea exclusivă a sistemului administrat de către Bursa de Valori a Moldovei S.A. (în continuare „BVM").

Acţionarii pot accepta Oferta prin completarea şi semnarea, înainte de expirarea Perioadei Ofertei, a două exemplare ale formularului de subscriere, în formatul prezentat în Anexa nr. 1 la prezentul Prospect de Ofertă şi care va fi disponibil acţionarilor interesaţi la sediul Intermediarului din str. Vasile Alecsandri, 143, mun. Chişinău, cod poştal MD2012, program de lucru de luni până vineri între orele 10.00-17.00.

Pentru a primi formularele de subscriere acţionarii urmează să prezinte Intermediarului extrasul din registrul acţionarilor Emitentului care atestă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, şi că acţiunile nu sunt restricţionate în orice mod de la persoana care menţine registrul acţionarilor Emitentului.

Semnarea de către acţionar a Formularului de Subscriere în conformitate cu Prospectul de Ofertă reprezintă acceptarea necondiţionată a termenilor şi condiţiilor de derulare ale Ofertei şi a Prospectului de Ofertă în întregime, acţionarul respectiv confirmă că a primit, citit, acceptat şi convenit asupra termenilor şi condiţiilor din acest Prospect de Ofertă şi că a subscris în acord cu acesta.

Intermediarul verifică validitatea Formularelor de Subscriere şi a documentelor prezentate de acţionar şi le va valida în conformitate cu termenii şi condiţiile Prospectului de Ofertă.

Un exemplar al Formularului de Subscriere completat şi semnat de către Acţionarul vânzător şi validat de către Intermediar va fi eliberat acestuia, iar cel de-al doilea exemplar va rămâne la sediul Intermediarului.

Intermediarul, în conformitate cu reglementările în vigoare privind efectuarea tranzacţiilor prin sistemul administrat de BVM preia ordinul de vânzare a acţiunilor de la acţionarii care au acceptat Oferta prin semnarea Formularului de Subscriere.

Dacă acţionarul nu are încheiat un contract de intermediere cu Intermediarul, sunt solicitate de la acţionar informaţii şi documente (pentru persoane fizice: buletinul de indentitate al acţionarului persoană fizică, buletinul de identitate al reprezentantului acţionarului persoană fizică şi procura întocmită în conformitate cu prevederile legale; pentru persoane juridice: buletinul de identiate al reprezentantului acţionarului persoană juridică, extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice, care confirmă administratorul, statutul persoanei juridice, decizia organului de conducere competent în caz de necesitate, alte documente relevante după caz) cu scopul de a se supune reglementărilor în ceea ce priveşte cunoaşterea clientelei, este întocmit şi semnat contractul de intermediere, ordinul de vânzare a acţiunilor şi dispoziţia de transmitere a acţiunilor în custodie Intermediarului.

S.C. BROKER M-D S.A. în calitate de intermediar al Ofertei îi va informa pe Acţionari cu privire la condiţiile de implementare ale Ofertei şi este responsabilă pentru implementarea Ofertei şi respectarea prezentului Prospect de Ofertă şi a normelor legale, inclusiv realizarea decontării tranzacţiilor efectuate conform ordinelor colectate, validate şi înregistrate în sistemul administrat de BVM în legătură cu Oferta şi plăţile corespunzătoare către beneficiari.

Deţinătorul de valori mobiliare care a subscris la Ofertă prin completarea Formularului de Subscriere este în drept să îl revoce pe durata ofertei de preluare, prin înaintarea unei cereri de revocare, conform Anexei nr. 2.

10. Finanţarea Ofertei.

Ofertantul va utiliza fonduri proprii pentru achiziţia acţiunilor prevăzute în Ofertă. În vederea garantării achiziţiei acţiunilor de la acţionarii care vor da curs Ofertei, Ofertantul garantează achitarea acţiunilor prin depunerea în contul Intermediarului a sumei de 430200 lei.

11. Modalitatea de plată a acţiunilor.

Contravaloarea acţiunilor vândute va fi plătită în conformitate cu termenii Prospectului de Ofertă de către Intermediar Acţionarilor vânzători după data decontării tranzacţiei şi anume, începând cu prima zi lucrătoare ce urmează după data decontării tranzacţiei. Nu se vor face niciun fel de plăţi anterior acestui termen.

În interesul acestui Prospect de Ofertă, tranzacţia va avea loc nu mai târziu de a 3 (trei) zi lucrătoare de la data închiderii Ofertei şi va consta în înregistrarea în sistemul electronic administrat de BVM a unui set de ordine directe de vânzare a acţiunilor ale Acţionarilor vânzotori.

Ofertantul nu va fi responsabil pentru comisionul de tranzacţionare şi taxele aferente plăţii preţului acţiunilor, impozitul pe venit calculat în conformitate cu Codul Fiscal sau alte taxe şi comisioane plătibile de Acţionarii Emitentului care decid să dea curs Ofertei. Fiecare Acţionar va primi plata pentru acţiunile vândute fie în numerar în casieria Intermediarului, respectiv la adresa str. Vasile Alecsandri, nr. 143, mun. Chişinău, fie prin transfer bancar în contul indicat de Acţionar, costurile aferente urmând a fi suportate de către Acţionarii care au acceptat Oferta.

12. Planurile Ofertantului în privinţa activităţii ulterioare a Emitentului.

Ofertantul nu intenţionează schimbarea conducerii, lichidarea Emitentului sau schimbarea obiectului de activitate.

Pentru a menţine poziţia competitivă pe piaţă a Emitentului, Ofertantul îşi propune să investească în dezvoltarea unui sistem de management eficient, realizarea unei interferenţe profesionale cu clienţii şi asigurarea unui feed-back eficace al informaţiilor având drept ţintă creşterea satisfacţiei clienţilor prin calitatea, complexitatea, acurateţea serviciilor oferite.

O deosebită atenţie se va acorda menţinerii unui mediu care ajută la creşterea performanţelor angajaţilor dar si susţinerea si dezvoltarea unui sistem eficient de stimulare si recompensare, angajării de personal calificat, formării continuă a acestora pentru a oferi cea mai buna calitate a serviciilor.

Obiectivele strategice urmărite de Ofertant sunt dezvoltarea durabilă a Emitentului şi creşterea cotei de piaţă deţinută în cadrul pieţei de profil, dar si dezvoltarea unei reţele consolidate a clienţilor.

Ofertantul ulterior Ofertei de Preluare intenţionează să adreseze acţionarilor Emitentului o cerere de retragere obligatorie în conformitate cu prevederile din art. 30 al Legii 171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital.

Alte informaţii considerate relevante de către Ofertant.

Nu exista restrictii specificate în art. 29 al Legii 171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital privind transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor Emitentului, precum şi restricţii privind exercitarea dreptului la vot. Acţionarii nu dispun de drepturi extraordinare privind numirea şi revocarea membrilor consiliului sau a organului executiv.

Derularea Ofertei nu implică calcularea şi achitarea de indemnizaţii pentru compensarea drepturilor.

Raporturile juridice dintre Ofertant şi Acţionarii care au subscris în cadrul Ofertei vor fi guvernate de legislaţia Republicii Moldova. Orice conflict născut din sau în legătură cu aceste raporturi va fi soluţionat de instanţele de judecată competente ale Republicii Moldova.

Ofertant

Negru Ion

Intermediar

S.C. „BROKER M-D" S.A.

Bacaliuc Ghenadie

Anexa nr. 1

Formular de subscriere a acţiunilor
NUFĂRULS.A. în cadrul ofertei de preluare benevolă iniţiată de către Negru Ion
şi intermediată de către S.C. BROKER M-D S.A.
(Oferta aprobată prin Hotărârea CNPF nr _____ din ___ _____ _____)

Încheiat între:

S.C. BROKER M-D S.A., titulară a licenţei de societate de investiţii seria CNPF nr. 000815 din data de 15.03.2015, cu sediul str. Vasile Alecsandri, nr. 143, MD-2012, mun. Chişinău, IDNO 1008600020564, reprezentată de Bacaliuc Ghenadie în calitate de director, denumită în continuare „Intermediarul"

şi

Persoana fizică:

Numele, prenumele _____, posesor al actului de identitate seria ___ nr._____, emis de _____ la _____, domiciliat pe adresa _____
telefon _____.

în baza procurii nr. _____ din _____

Persoana juridică:

Denumire _____, IDNO _____, cu sediul _____,
telefon_____

Reprezentată în mod legal prin:

Numele, prenumele reprezentantului _____, posesor al actului de identitate seria ___ nr._____, emis de _____ la _____, domiciliat pe adresa_____
În calitate de _____, conform _____
(se vor prezenta documentele care fac dovada calităţii de reprezentant (Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, decizie organ statutar, imputernicire),

denumit în continuare „Client" au convenit asupra încheierii prezentului înscris în următoarele condiţii:

art. 1 Prevederi generale.

Clientul şi Intermediarul sunt de acord să efectueze toate operaţiunile şi activităţile necesare executării obligaţiilor prevăzute în prezentul formular în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare.

Art. 2 Obiectul Formularului de Subscriere.

Obiectul prezentului Formular îl constituie subscrierea în cadrul Ofertei de preluare benevolă („Ofertă") de acţiuni NUFĂRULS.A.

Art. 3 Obligaţiile Părţilor.

Obligaţiile Intermediarului.

3.1. Intermediarul, în baza prezentului Formular de Subscriere, perfectează contractul de intermediere (în cazul în care nu are acest contract încheiat cu Clientul), dispoziţia de transmitere a acţiunilor în custodie Intermediarului, ordinul de vânzare al acţiunilor, deschide, operează şi menţine în evidenţele sale un cont individual al Clientului destinat depozitării acţiunilor, înscrierii mijloacelor financiare ale Clientului şi

efectuării plăţilor aferente vânzării acţiunilor. Contul nu este purtător de dobândă. Toate operaţiunile cu numerar aferente prezentei subscrieri se vor efectua exlusiv în lei.

3.2. Intermediarul întroduce şi execută ordinul de vânzare al acţiunilor subscrise în baza prezentului Formular de Subscriere în sistemul de tranzacţionare al Bursei de Valori a Moldovei, piaţa ordinelor directe, oferte publice.

3.3. Intermediarul deduce comisioanele şi taxele aferente tranzacţiei de vânzare a acţiunilor în data decontărilor, suma netă obţinută este înscrisă în contul Clientului şi este disponibilă începând cu prima zi lucrătoare ce urmează după data decontării tranzacţiei.

Obligaţiile Clientului.

3.4. Clientul declară şi garantează Intermediarului că, la data încheierii prezentului Formular de Subscriere şi pe întreaga durată a Ofertei, are capacitatea de a încheia prezentul Formular de Subscriere, alte acte aferente vânzării acţiunilor în conformitate cu legislaţia de specialitate.

3.5. Clientul se obligă să anexeze la prezentul Formular de Subscriere extrasul din registrul acţionărilor NUFĂRULS.A., care dovedeşte deţinerea acţiunilor.

3.6. Clientul se obligă să anexeze la prezentul Formular de Subscriere copii ale documentelor sale de identitate, respectiv buletin de identitate, paşaport în cazul persoanelor fizice sau extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice eliberat de ÎP Agenţia Servicii Publice, actul constitutiv sau statutul societăţii, împuterniciri, documente de identificare reprezentanţi şi persoane împuternicite.

3.7. Clientul declară că este proprietarul exclusiv şi de drept al acţiunilor ce fac obiectul subscrierii şi nu există nici o sarcină care să greveze acţiunile precum nici alte contracte, înţelegeri sau obligaţii de a greva cu sarcini respectivele acţiuni.

3.8. Clientul declară că a citit şi a înţeles termenii Prospectului de Ofertă şi îşi asumă toate riscurile ce decurg din tranzacţiile cu valori mobiliare. Neînţelegerea termenilor şi riscurilor aferente nu va face prezentul Formular de Subscriere nul sau anulabil iar Clientul este şi va fi în continuare responsabil de riscurile ce decurg din deciziile luate şi tranzacţiile cu valori mobiliare efectuate.

Art. 4 Costuri şi alte tarife asociate.

4.1. Clientul achită pentru preluarea subscrierii şi executarea tranzacţiei aferente următoarele comisioane şi taxe: comision intermediar ____ % din valoarea tranzacţiei, taxa bursei ____ % din valoarea tranzacţiei, taxa pentru clearing ____ % din valoarea tranzacţei, taxa CNPF ___ % din valoarea tranzacţiei, _____ % impozit pe venit reţinut la sursa de plată, calculat în conformitate cu prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova.

4.2. Intermediarul procedează la reţinerea comisioanelor şi taxelor menţionate în punctul 4.1. prin deducerea acestora din valoarea totală a tranzacţiei.

4.3. În situaţia în care în urma incheierii prezentului Formular de Subscriere autorităţile publice impun alte taxe/impozite asupra tranzacţiilor cu valori mobiliare, Clientul se obligă să suporte şi să plătească asemenea taxe/impozite, adiţional celor specificate în punctul 4.1., cu excepţia cazului în care aceste taxe/impozite ar fi în sarcina exclusivă a Intermediarului.

Art. 5. Metoda de plată.

Intermediarul va plăti contravaloarea acţiunilor începând cu prima zi lucrătoarea ce urmează după data decontării tranzacţiei, prin una din următoarele modalităţi:

Virament bancar:

Contul Clientului _____ deschis în banca _____,
cod bancă_____.

Numerar:

La sediul Intermediarului, str. Vasile Alecsandri, nr. 143, mun. Chişinău, la prima solicitare a Clientului dar nu mai devreme de prima zi lucrătoarea ce urmează după data decontării tranzacţiei.

Art. 6. Durata.

Prezentul Formular de Subscriere se încheie pe perioada de derulare a Ofertei.

Art. 7. Litigii şi legea aplicabilă.

7.1. Părţile vor încerca să soluţioneze în primul rând pe cale amiabilă orice diferend intervenit între părţi în legătură cu interpretarea, încheierea, executarea şi încetarea prezentului Formular de Subscriere.

7.2. În cazul în care diferendul nu se soluţionează pe cale amiabilă, el va fi supus instanţelor de judecată competente din Republica Moldova.

7.3. Legea aplicabilă prezentului Formular de Subscriere este legea Republicii Moldova.

Art. 8. Dispoziţii finale.

8.1. Modificarea dispoziţiilor prezentului Formular de Subscriere se realizează numai prin acordul scris al părţilor, cu excepţia modificărilor impuse conform reglementărilor.

8.2. Prezentul Formular de Subscriere încetează la expirarea termenului menţionat la art. 6. Încetarea Formularului de Subscriere nu exonerează părţile de la îndeplinirea obligaţiilor contractuale ce le revin până la data încetării acestuia.

8.3. Orice subscriere efectuată în cadrul Ofertei prin semnarea prezentului Formular de Subscriere este revocabilă până în ultima zi de valabilitate a Ofertei.

8.4. Prin semnarea prezentului formular de Subscriere, Clientul îşi dă consimţământul pentru ca Intermediarul în calitate de operator de date cu caracter personal să prelucreze orice date cu caracter personal şi orice alte informaţii furnizate, în scopul constituirii bazelor de date despre clienţi precum şi în cadrul relaţiei Intermediarului cu autorităţile competente şi/sau cu alte entităţi pentru care transmiterea informaţiilor despre clienţi este prevăzută prin obligaţii legale.

Prin semnarea prezentului Formular de Subscriere îmi exprim acordul privind vânzarea ____ de acţiuni NUFĂRUL S.A. la preţul de 10,75 lei per acţiune, în conformitate cu prevederile Prospectului de Ofertă.

Mă oblig să semnez contractul de intermediere, dispoziţia de transmitere a acţiunilor în custodie Intermediarului, ordinul de vânzare a acţiunilor, acte ce vor permite Intermediarului să tranzacţioneze acţiunile obiect al subscrierii la Bursa de Valori a Moldovei.

Încheiat astăzi _____, ora, _____ în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Pentru Intermediar

_____

Pentru Client

_____

Anexa nr. 2

Cerere de revocare a semnăturii de pe Formularul de Subscriere a acţiunilor NUFĂRULS.A. în cadrul ofertei de preluare benevolă iniţiată de către Negru Ion şi intermediată de către S.C. „BROKER M-D" S.A.
(Oferta aprobată prin Hotărârea CNPF nr _____ din ___ _____ _____)

Prin prezenta,

Persoana fizică:

Numele, prenumele _____, posesor al actului de identitate seria ___ nr._____, emis de _____ la _____, domiciliat pe adresa _____
telefon _____.

în baza procurii nr. _____ din _____

Persoana juridică:

Denumire _____, IDNO _____, cu sediul _____,
telefon_____

Reprezentată în mod legal prin:

Numele, prenumele reprezentantului _____, posesor al actului de identitate seria ___ nr._____, emis de _____ la _____, domiciliat pe adresa_____
În calitate de _____, conform _____
(se vor prezenta documentele care fac dovada calităţii de reprentant (Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, decizie organ statutar, imputernicire),

REVOCĂ semnătura de pe Formularul de Subscriere a acţiunilor NUFĂRULS.A. în cadrul ofertei de preluare benevolă iniţiată de către Negru Ion, şi intermediată de către S.C. „BROKER M-D" S.A.

Semnătura Clientului _____

Data_____

Recepţionată astăzi _____, ora, _____ în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Semnătura Intermediarului _____
l.ş.